

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 181/2537

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นายสนั่น วงศ์พั้วพันธุ์ กับพวก

จำเลย

นายสนั่น วงศ์พั้วพันธุ์ จำเลยที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

นางอรพันธุ์ วงศ์พั้วพันธุ์ นายประกัน

จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 108, มาตรา 114

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา และศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาประกัน 1,000,000 บาทโดยมีจำเลยที่ 1 และนางอรพันธุ์วงศ์พั้วพันธุ์ เป็นผู้ประกันร่วมกัน โดยนำที่ดินโฉนดเลขที่ 22385 และโฉนดที่ดิน เลขที่ 7435ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของนายประกันทั้งสองมาเป็นหลักทรัพย์ ประกันตัวจำเลยที่ 1 แต่เนื่องจากนายประกันทั้งสองมีความจำเป็น ต้องนำที่ดินทั้งสองโฉนดซึ่งเป็นหลักทรัพย์ประกันนั้นไปขาย เพื่อนำเงินมาใช้จ่ายในการดำรงชีพ และส่งเสียอุปการะ เลี้ยงดูให้การศึกษาแก่บุตรผู้เยาว์เพื่อให้ได้รับการศึกษา อย่างต่อเนื่อง จำเลยที่ 1 จึงขอনাหลักทรัพย์และผู้ประกัน คนใหม่คือนางวิไลเลขาถาวรธนสาร มาเป็นผู้ประกันแทนคนเดิมรายละเอียดปรากฏตามคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวและบัญชีทรัพย์สิน ที่แนบมาพร้อมคำร้องนี้ โดยบัญชีทรัพย์สินระบุว่า ขอวางสมุด ฝากเงินประจำของธนาคารกสิกรไทย สาขาพระโขนง บัญชีเลขที่ 010-3-09244-2/01มีเงินฝากคงเหลืออยู่ 1,000,000 บาท ไว้เป็นประกัน

ขอศาลฎีกาได้โปรดมีคำสั่งอนุญาตให้จำเลยที่ 1 เปลี่ยนผู้ประกันและหลักทรัพย์ใหม่
แทนผู้ประกันและหลักทรัพย์ เดิมด้วย

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยที่ 1 เปลี่ยนหลักประกันและผู้ประกันโดยให้ผู้
ประกันคนใหม่ใช้สมุดเงินฝากประจำตามบัญชีทรัพย์สินท้ายคำร้อง (ตีราคาหนึ่งล้าน
บาท) เป็นหลักประกัน แทนได้ ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยที่ 1 เปลี่ยนหลักประกันและผู้ประกันโดยให้ผู้
ประกันคนใหม่ใช้สมุดเงินฝากประจำตามบัญชีทรัพย์สินท้ายคำร้อง (ตีราคาหนึ่งล้าน
บาท) เป็นหลักประกัน แทนได้ ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

(รวิชัย พิทักษ์พล-มีพาศน์ โปตระนันท์-สมปอง เสนเนียม)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ